



Déposé au Greffe le 14 FEV. 1997

N° 236

SOCIETE REGIONALE D'ECONOMIE PRIVEE
Société d'Exercice Libéral d'Avocat à Responsabilité Limitée
Inscrite au Barreau de Montauban
Siège Social : 4, rue Caillavet - 82200 MOISSAC

Constitution, Transformation, Dissolution,
Prorogation et Surveillance de Société.

Etablissements E. PECOU

Société Anonyme au Capital de 5.000.000 de Francs
Siège Social : Zone Industrielle Nord
Lieu-dit : "Péligny"
82000 MONTAUBAN

R.C.S. : MONTAUBAN B 846 650 141 (66 B 14)
SIRET : 846 650 141 00019 - CODE APE : 158K

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 31 DECEMBRE 1996

Etablissements E. PECOU

Société Anonyme au Capital de 5.000.000 de Francs

Siège Social : Zone Industrielle Nord

Lieu-dit : "Péligny"

82000 MONTAUBAN

R.C.S. : MONTAUBAN B 846 650 141 (66 B 14)

SIRET : 846 650 141 00019 - CODE APE : 158K

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SEANCE DU 31 DECEMBRE 1996

L'an mil neuf cent quatre vingt seize ;

Le trente-et-un Décembre, à dix heures ;

Le conseil d'administration de la société : "ETABLISSEMENTS E. PECOU", s'est réuni, au siège social, sur la convocation verbale de Monsieur Marcel PECOU, son président.

Il résulte du registre de présence signé par les administrateurs en entrant en séance que, sont présents :

- *Monsieur Marcel PECOU*
- *Monsieur Guy PECOU*
- *Monsieur Alain PECOU*
- *Madame Yvonne PECOU*
- *Monsieur Bernard PECOU*
- *Madame Florence HOLSCHER*

Le président constate et déclare que six administrateurs sont présents et qu'ainsi, par application de l'article 100 de la loi du 24 Juillet 1966, le conseil peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel PECOU, président, assisté de Monsieur Guy PECOU, secrétaire.

Ordre du jour.

- * Remplacement du PDG démissionnaire ;*
- * Nomination d'un DG.*

Exposé.

Le président expose que, soutenu par la confiance et la sympathie de ses collègues, il a pu pendant plusieurs années exercer les fonctions de président directeur général dans la société, mais que pour des raisons personnelles il souhaiterait abandonner lesdites fonctions, en ne conservant que les seules fonctions d'administrateur.

En conséquence, il présente au conseil sa démission de président directeur général et demande que cette démission prenne effet à compter de ce jour.

La discussion est ouverte.

Décision.

Le conseil, prend acte de celle-ci et remercie son président pour tous les efforts qu'il a déployé dans l'exercice de ses fonctions directoriales.

Puis, le conseil, statuant à l'unanimité, procède au remplacement du président directeur général, et à la fixation des pouvoirs et rémunérations du nouveau président.

** Désignation du nouveau président.*

Monsieur Guy PECOU est, en remplacement de Monsieur Marcel PECOU, président démissionnaire, nommé président du conseil d'administration pour la durée de son mandat

d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2001.

Monsieur Guy PECOU accepte ces fonctions et, en remerciant ses collègues de la confiance qu'ils lui témoignent, déclare qu'il n'exerce aucun autre mandat de président d'une société anonyme, ni aucun autre mandat de membre d'un directoire ou de directeur général unique.

** Pouvoirs du président.*

Monsieur Guy PECOU, président du conseil d'administration, assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la société.

A ce titre, et conformément à la loi, il aura vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, sauf en ce qui concerne les cautions, avals ou garanties, qu'il ne pourra donner au nom de la société pour couvrir des engagements pris par les tiers, sans y avoir été autorisée préalablement par le conseil d'administration, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans l'exercice de ses pouvoirs et sous les réserves ci-dessus, le conseil autorise son président à constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation.

** Rémunération du président.*

En rémunération de ses fonctions, Monsieur Guy PECOU aura droit aux mêmes rémunérations que celles qui lui avaient été précédemment attribuées.

** Nomination d'un directeur général.*

Le président constate qu'à la suite de sa nomination, la société n'est assisté que d'un Directeur Général, Monsieur Alain PECOU. Il demande au conseil qu'il soit nommé un deuxième Directeur Général et propose que ces fonctions soient confiées à Monsieur Bernard PECOU, l'un des membres du conseil d'administration.

Accédant à cette demande, et usant de la faculté que lui accorde l'article 115 de la loi du 24 Juillet 1966, le conseil d'administration donne mandat à Monsieur Bernard PECOU d'assister son président à titre de directeur général.

Monsieur Bernard PECOU exercera ses fonctions pendant la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2000 ; toutefois, en cas de cessation par Monsieur Guy PECOU de ses fonctions de président avant l'expiration du mandat de Monsieur Bernard PECOU, les fonctions de celui-ci cesseraient au jour de la nomination du nouveau président à moins qu'il ne soit maintenu dans ces fonctions sur la proposition du nouveau président.

** Rémunération du directeur général.*

La rémunération de Monsieur Bernard PECOU sera fixée par une délibération ultérieure.

** Confirmation du directeur général.*

Monsieur Guy PECOU, président, confirme Monsieur Alain PECOU dans ses fonctions de directeur général.

Formalités.

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt au greffe du tribunal de commerce

Clôture.

Et le présent procès-verbal, après lecture, a été signé par le président et par un administrateur.

Un Administrateur :

Le Président :

~~Certifié conforme :~~
Le Président Directeur Général.

